정답

ARC N°12 · C파트 SPECIAL 20 · 정답표

01 ②	02 ①	03 ②	04 ④	05 ④	06 ②	07 ④	08 ⑤	09 ①	10 ④
11 ①	12 ③	13 ③	14 ②	15 ③	16 ④	17 ③	18 ②	19 ①	20 ⑤

정답 및 핵심 근거

난도(D3~D5)와 출제 개념은 학습자용 참고 표기이며, 근거는 시험범위(학교 학습지·교과서·『생각의 지도』) 안의 내용만 사용했습니다.

번호	정답	난도	핵심 개념	핵심 근거
01	②	D3	헌법 제37조 제1항과 제2항의 구분	제37조 제1항은 '열거되지 않았다'는 이유로 경시하지 못하게 할 뿐 제한 자체를 금지하지 않으며, 제한은 제2항의 요건(법률 등)을 갖추어야 한다.
02	①	D4	기본권 제한 사례의 공통점과 차이점	(가)는 법률이 아닌 고시로 제한해 형식상 한계 위반. (나)는 법률에 근거하고 목적도 정당하나 덜 침해적인 방법이 있는데도 예외 없는 퇴학을 규정해 방법상 한계 위반.
03	②	D4	네 가지 한계의 충족 여부 표 해석	네 가지 한계를 모두 갖추어야 한다. (나)는 방법상 한계도 위반했고, (라)는 내용상 한계까지 위반했다.
04	④	D5	단계별 판단과 제37조 제2항	A는 방법상에서 ×이므로 내용상은 '–'. B는 방법상이 '–'이므로 바로 앞 형식상이 ×(법률 근거 없음). E는 앞 세 단계가 ○인데 전체가 부적합하므로 내용상이 ×.
05	④	D4	두 법률안의 비교(방법상 한계)	두 안 모두 목적·형식은 충족하나, 같은 목적을 덜 제한적인 방법으로 달성할 수 있는데도 전면·연중 금지를 택한 을안이 방법상 한계 위반 가능성이 크다. 예외 허용은 목적과 무관하다.
06	②	D5	위헌 결정 사유의 분포(자료 해석)	방법상 18/30=60 %, 24/40=60 %로 같다. 형식상은 6/30=20 %, 6/40=15 %로 2023년이 더 낮다. 내용상은 3건과 6건이다.
07	④	D4	기본권의 종류와 제한(유형별 적용)	기본권의 종류와 관계없이 제한에는 제37조 제2항의 요건이 적용된다. 사회권이라고 해서 법률로 다룰 수 없는 것은 아니다.
08	⑤	D5	제10조·제37조 제1항·제2항의 종합	열거되지 않았다는 이유로 권리를 경시할 수 없고(제37조 제1항), 이 권리를 제한하는 법률도 제37조 제2항의 요건을 지켜야 한다. '열거되지 않음'이 곧 '제한 불가'를 뜻하지는 않는다.
09	①	D3	입법·행정·사법의 역할	법률 제정은 입법부인 국회, 법률 집행과 정책 실행은 행정부인 정부, 재판은 사법부인 법원이 맡는다.
10	④	D5	인권 문서의 내용 비교	마그나카르타(1215)는 왕권을 법으로 제한, 인민헌장(1838)은 참정권 확대 요구, 바이마르 헌법(1919)은 인간다운 생활을 보장하는 사회권을 명시했다. (다)는 국가의 적극적 역할을 요구하는 내용이다.
11	①	D4	국가의 적극적 행위를 요구하는 기본권	청구권(다)은 국가에 배상·구제를, 사회권(라)은 인간다운 생활의 보장을 요구한다. (가)는 평등권, (나)는 자유권, (마)는 참정권이다.
12	③	D4	권리 구제 기관의 선택	고충 민원은 국민권익위원회, 차별 조사·구제는 국가인권위원회이다. 위헌 법률 심판 제청은 재판 중인 법원에 신청하고, 기각되면 헌법재판소에 헌법소원을 청구한다.
13	③	D4	권력 분립의 실질적 기능(대화)	권력 분립은 기관을 나누는 데서 그치지 않고 상호 견제·균형이 작동해야 하며, 그 목적은 권력 남용을 막아 국민의 자유와 권리를 보장하는 것이다.
14	②	D5	헌법소원의 유형별 청구·인용(자료 해석)	위헌 심사형 인용률은 8/40=10/50=20 %. 권리 구제형은 8/160=5 %, 21/210=10 %. 청구 증가율은 위헌 심사형 25 %, 권리 구제형 31.25 %. 2023년 인용은 위헌 심사형 10건, 권리 구제형 21건.
15	③	D4	권리 구제형 헌법소원의 절차도	권리 구제형 헌법소원은 다른 법적 구제 절차를 거친 뒤 국민이 헌법재판소에 청구한다. 법률의 위헌 여부가 재판의 전제일 때 법원이 제청하는 것은 위헌 법률 심판이다.
16	④	D5	위헌 법률 심판과 헌법소원의 비교(표)	(가) 위헌 법률 심판, (나) 권리 구제형 헌법소원, (다) 위헌 심사형 헌법소원이다. (다)는 법률의 위헌 여부가 쟁점이다.

17	③	D4	인권 보장의 제도적 장치	법에 따른 통치=법치주의, 기관 분리와 견제=권력 분립, 선거와 정당 경쟁=민주적 선거·복수 정당제, 위헌 심판=헌법재판소, 주권은 국민=국민 주권.
18	②	D5	위헌 심사형 헌법소원의 경로(절차도)	법원이 위헌 법률 심판 제청 신청을 기각하면 신청인은 헌법재판소에 직접 헌법소원을 청구할 수 있다(위헌 심사형). 권리 구제형은 공권력의 행사가 직접 기본권을 침해한 경우이다.
19	①	D5	롤스의 시민 불복종(정의의 원칙과 조건)	시민 불복종은 의도적 위법이지만 공적·비폭력적이며 정의관에 호소하고 법적 결과를 받아들인다. (다)는 이 조건을 충족하고, (라)는 사적 이익 추구라 정의관에 호소하는 행위가 아니다.
20	⑤	D4	시민 참여·권리 구제·시민 불복종의 구분	(가)·(나)는 법이 마련한 참여·구제 절차이다. (다)는 공개적·비폭력적이며 처벌을 수용하는 위법 행위이므로 시민 불복종이고, (라)는 비공개·폭력적이라 해당하지 않는다.

핵심 개념 지도

문항 번호(S)는 해당 개념을 다룬 스페셜 문항입니다.

C파트 스페셜 — 기본권 제한 · 권력 분립 · 권리 구제

제37조 제1항과 제2항

①열거되지 않은 이유로 경시 금지
②국가 안전 보장·질서 유지·공공복리, 필요한 경우에 한하여, 법률로써, 본질적 내용 침해 불가
→ 모든 기본권(자유권·참정권·사회권 등)에 적용

S 01 07 08

네 가지 한계의 적용

목적상: 정당한 목적 없음(특정 의견 탄압 등)
형식상: 법률이 아닌 고시·지침
방법상: 덜 침해적 방법이 있는데 전면·일률 금지
내용상: 자유의 본질 자체를 없앰
순서대로 판단하다 '×'가 나오면 종료

S 02 03 04 05 06

권력 분립의 의미와 기능

입법(국회)·행정(정부)·사법(법원)을 서로 다른 기관이 맡고 서로 견제·균형
→ 권력의 집중과 남용을 막아 국민의 자유와 권리를 보장
※ 기관이 서로 전혀 관여하지 않는 것이 핵심은 아니다

S 09 13

기본권과 인권 문서

자유권(신체의 자유) — 국가의 간섭 배제 /
평등권·참정권 / 청구권(배상)·사회권(생계 보호) — 국가의 적극적 행위 요구
마그나카르타(1215) 자유권의 토대 ·
인민헌장(1838) 참정권 · 바이마르 헌법(1919) 사회권

S 10 11

헌법재판소의 심판과 권리 구제 기관

위헌 법률 심판: 법원 제청, 재판의 전제
위헌 심사형 헌법소원: 제청 신청 기각 후 직접 청구(법률이 쟁점)
권리 구제형 헌법소원: 공권력 행사·불행사, 다른 구제 절차를 거친 뒤
국가인권위원회(차별·인권 침해 조사) · 국민권익위원회(고충 민원)

S 12 14 15 16 18

제도적 장치와 시민 불복종

법치주의·권력 분립·민주적 선거·복수 정당제·헌법재판소·국민 주권
롤스: 공개적·비폭력적·정의관 호소·법적 결과 수용 + 평등한 기본적 자유, 공정한 기회 균등

S 17 19 20